

Fontos figyelmeztetés. Ez a dokumentum szerkeszthető **sablon-tervezet**, kizárólag tájékoztató jellegű, és **nem minősül jogi tanácsadásnak**. A tényleges felhasználás előtt a szerződést magyar **ügyvéddel felül kell vizsgáltatni** és a konkrét projektre, felekre és jogszabályi környezetre kell szabni. A szögletes zárójelben [] lévő részeket ki kell tölteni.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

webfejlesztési / digitális szolgáltatás tárgyában

amely létrejött egyrészről

[Megbízó neve / cégneve] (székhely/lakcím: [cím]; adószám/cégjegyzékszám: []; képviseli: []; e-mail: [e-mail]; telefon: [telefon]) mint **Megbízó** (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről

[Megbízott neve / cégneve] (székhely: [cím]; adószám: [adószám]; nyilvántartási/cégjegyzékszám: []; bankszámlaszám: [bankszámla]; e-mail: [e-mail]; telefon: [telefon]) mint **Megbízott** (a továbbiakban: Megbízott),
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi feltételekkel.

Előzmények

A Megbízott [dátum] napon árajánlatot adott a jelen szerződés tárgyát képező feladatokra, amelyet a Megbízó elfogadott. A Felek a jelen szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései (6:272.–6:280. §) alapján kötik meg.

1. A szerződés tárgya

A Megbízó megbízza a Megbízottat az alábbi feladat ellátásával: **[a projekt megnevezése]**. A feladatok részletes tartalmát az 1. számú melléklet (Feladatleírás) tartalmazza. A Megbízott a rábízott ügy ellátására, a Megbízó pedig a megbízási díj megfizetésére köteles.

A megbízási — a Ptk. 6:272. §-ára figyelemmel — gondossági kötelelem: a Megbízott a feladatot a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal, a Megbízó érdekének megfelelően köteles ellátni.

2. A Megbízott jogai és kötelezettségei

A Megbízott a feladatot a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően látja el (Ptk. 6:273. §). A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és a feladat állásáról kívánságára, valamint szükség szerint tájékoztatni.

A Megbízott közreműködőt (alvállalkozót) vehet igénybe; a közreműködő tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el. A Megbízott a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításától köteles a Megbízót írásban figyelmeztetni; ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Megbízott az utasítás szerint teljesíthet a Megbízó kockázatára.

3. A Megbízó jogai és kötelezettségei

A Megbízó köteles a teljesítéshez szükséges adatokat, tartalmakat, hozzáféréseket és döntéseket határidőben a Megbízott rendelkezésére bocsátani, és a Megbízottal együttműködni. A Megbízó felel az általa átadott tartalmak (szövegek, képek, logók, adatok) jogtisztaságáért és valóságáért.

A Megbízó közreműködésének elmulasztása vagy késedelme miatt a Megbízottnál felmerülő késedelem és többletköltség a Megbízót terheli; ezzel arányosan a teljesítési határidők meghosszabbodnak.

4. Teljesítés, határidők

A teljesítés ütemezését és határidejét az 1. számú melléklet tartalmazza. Irányadó (vég)teljesítési határidő: **[határidő]**. A Megbízott előteljesítésre jogosult. A teljesítést a Felek [rész-/vég]átadás-átvétellel igazolják; a Megbízó az átadott eredményt [] napon belül köteles megvizsgálni és írásban elfogadni vagy indokolt kifogást emelni.

5. Megbízási díj, fizetési feltételek

A Megbízottat a feladat ellátásáért megbízási díj illeti meg: **nettó [összeg] + ÁFA ([kulcs]%)**, azaz bruttó **[összeg]** — alanyi adómentesség esetén a díj ÁFA-t nem tartalmaz. A díj részletezését az 1. számú melléklet / az elfogadott árajánlat tartalmazza.

Fizetés módja: banki átutalás a Megbízott [bankszámla] számú számlájára, a Megbízott által kiállított számla alapján, [] napos fizetési határidővel. A Felek [előleg: []% a szerződéskötéskor, a fennmaradó rész a teljesítéskor] fizetési ütemezésben állapodnak meg. Késedelmes fizetés esetén a Megbízott a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra jogosult.

6. Szerzői és felhasználási jogok

A jelen szerződés keretében létrejövő szerzői jogi védelem alá eső művek (így különösen a forráskód, mint szoftver, a grafikai és egyéb tartalmi elemek) tekintetében a szerzői jog a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szt.) szerint alakul.

A szoftvernek (forráskódnak) minősülő alkotások vagyoni jogait a Megbízott — az Szt. által a szoftverre biztosított kivétel alapján — a megbízási díj teljes kiegyenlítésével a Megbízóra átruházza. A nem szoftver jellegű művek (pl. grafika, szöveg, dizájn) tekintetében a Megbízott a díj teljes kiegyenlítésével a Megbízó javára kizárólagos, területi és időbeli korlátozás nélküli, harmadik személynek átengedhető felhasználási engedélyt ad.

A jogátszállás/engedély feltétele a megbízási díj hiánytalan megfizetése; addig a Megbízott a jogokat fenntartja. A harmadik felektől származó elemek (pl. sablonok, betűtípusok, bővítmények, stockképek, nyílt forráskódú komponensek) a saját licenccfeltételeik szerint használhatók; ezek díja és licencei a Megbízót terhelik, kivéve eltérő megállapodást. A Megbízott jogosult a munkát referenciaként feltüntetni, kivéve, ha a Megbízó ez ellen írásban tiltakozik.

7. Titoktartás

A Felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, a másik félre vonatkozó minden nem közismert információt (üzleti titok, hozzáférések, adatok) bizalmasan kezelnek, azt harmadik személynek a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adják ki, és kizárólag a szerződés teljesítéséhez használják fel. E kötelezettség a szerződés megszűnése után is fennmarad.

8. Adatvédelem (GDPR)

A Felek a személyes adatokat az (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint kezelik. Amennyiben a Megbízott a feladat ellátása során a Megbízó nevében és utasítására személyes adatokat kezel (adattfeldolgozás), a Felek a GDPR 28. cikke szerinti adattfeldolgozási megállapodást a 2. számú mellékletben rögzítik.

9. Szavatosság, hibás teljesítés, jótállás

A Megbízott hibás teljesítéséért a Ptk. 6:157.–6:167. §-ai szerint felel. A Megbízott a leszállított eredmény bizonyíthatóan neki felróható hibáit a Megbízó írásbeli jelzését követően, [] napos hibajavítási időn belül díjmentesen kijavítja. Nem minősül hibának a Megbízó által kért módosítás, a harmadik fél szolgáltatásának hibája, vagy a Megbízó általi jogosulatlan módosításból eredő hiba. Jótállás [vállalt / nem vállalt]; ha vállalt, időtartama: [] hónap.

10. Felelősség

A Megbízott a szerződésszegéssel okozott kárt a Ptk. szerint téríti meg. A Felek a Megbízott kártérítési felelősségének felső határát — a szándékosan okozott, valamint az életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozás kivételével — a megbízási díj összegében korlátozzák. A Megbízott nem felel a Megbízó elmaradt hasznáért és közvetett káraiért.

11. A szerződés módosítása

A szerződés módosítása — ideértve a feladatok bővítését (pótmunka) — kizárólag a Felek írásbeli megállapodásával érvényes. A pótmunka külön díjazás ellenében, külön megállapodás alapján teljesíthető.

12. A szerződés megszűnése, felmondás

A szerződést bármelyik Fél a Ptk. 6:278. §-a szerint felmondhatja. A Megbízó felmondása esetén köteles megtéríteni a Megbízottnak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megbízott szerződésszegése miatt került sor. A Megbízott a szerződést alkalmas időben mondhatja fel; alkalmatlan időben történő felmondás esetén az ezzel okozott kárt megtéríti, kivéve, ha a felmondásra a Megbízó szerződésszegése adott okot. Felmondás esetén a Megbízottat az arányos díj és a felmerült indokolt költségei megilletik.

13. Vis maior

Egyik Fél sem felel a szerződés nem vagy késedelmes teljesítéséért, ha azt olyan előre nem látható, elháríthatatlan külső ok (vis maior) idézte elő, amelyre a Félnak nincs ráhatása. Az érintett Fél a másik Felet haladéktalanul értesíti.

14. Vegyes és záró rendelkezések

Kapcsolattartás és értesítések írásban, a fenti e-mail címeken érvényesek. A szerződésre a magyar jog, elsősorban a Ptk. az irányadó. A Felek a vitákat elsődlegesen egyeztetéssel rendezik; ennek eredménytelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A szerződés a Felek aláírásával (ideértve az elektronikus aláírást / a Felek által kölcsönösen visszaigazolt elektronikus elfogadást) lép hatályba.

Megbízó
[Megbízó neve]

Megbízott
[Megbízott neve]

Kelt: [hely], [dátum].

1. számú melléklet — Feladatleírás (műszaki tartalom)

A projekt tárgya: [a projekt megnevezése].

Elvégzendő feladatok, mérföldkövek és határidők: [részletezés]. Teljesítés helye/módja: []. Átadandó eredmények: []. A Megbízó által biztosítandó tartalmak/hozzáférések: []. A tételes díjbontás az elfogadott árajánlat szerint.

2. számú melléklet — Adatfeldolgozási megállapodás (GDPR 28. cikk)

Akkor alkalmazandó, ha a Megbízott a Megbízó nevében személyes adatokat kezel. Ha nincs ilyen adatfeldolgozás, e melléklet törölhető.

1. Az adatkezelés tárgya, időtartama, jellege és célja: a jelen szerződés szerinti feladat ellátása; időtartama a szerződés hatálya; jellege: [tárolás, karbantartás, üzemeltetés stb.]; célja: a szolgáltatás nyújtása.

2. A személyes adatok típusa és az érintettek köre: [pl. a Megbízó weboldalán/rendszerében megadott név, e-mail, telefon, üzenet]; érintettek: [a Megbízó ügyfelei / látogatói].

3. Az adatfeldolgozó (Megbízott) kötelezettségei a GDPR 28. cikk (3) bekezdése szerint: a) az adatokat kizárólag az adatkezelő (Megbízó) írásbeli utasítása alapján kezeli; b) biztosítja a kezelésre jogosult személyek

titoktartását; c) a GDPR 32. cikke szerinti megfelelő technikai és szervezési adatbiztonsági intézkedéseket alkalmazza; d) további adatfeldolgozót csak az adatkezelő előzetes engedélyével vesz igénybe, azonos kötelezettségekkel; e) segíti az adatkezelőt az érintetti jogok teljesítésében; f) segíti az adatkezelőt az adatbiztonsági, adatvédelmi incidens-bejelentési és hatásvizsgálati kötelezettségek teljesítésében; g) a szerződés megszűnésekor az adatkezelő döntése szerint törli vagy visszaadja a személyes adatokat; h) az adatkezelő rendelkezésére bocsátja a megfelelés igazolásához szükséges információkat, és lehetővé teszi az ellenőrzést/auditot.

4. Adatbiztonsági incidens: a Megbízott az általa észlelt adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül bejelenti a Megbízónak.

Emlékeztető: ez sablon-tervezet — használat előtt magyar ügyvéddel véglegesítsd. A jogszabályok időközben módosulhatnak.